

N. R.G. 34843/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Angelo Mambriani	Presidente
Alima Zana	Giudice
Nicola Fascilla	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34843/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in *Email_1*

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), *Controparte_3* (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio
dell'avv. BAIONI MARCO e dell'avv. NORMAN REGIS elettivamente domiciliati in Milano, Via Bigli
n. 21 presso i suddetti difensori

Controparte_4 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv. PIAZZI
STEININGER ANDREA, elettivamente domiciliato in Milano, via Bigli 21 presso il suddetto
difensore

CONVENUTI

Nonché contro

Controparte_5 (C.F. *P.IVA_1*),
CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

In via principale

rigettare tutte le domande ed eccezioni *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti.

Sempre in via principale

accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che il sig. Parte_1 è socio della società Organizzazione_1 - in liquidazione essendo egli titolare della partecipazione del 50% del capitale sociale - ovvero della misura ritenuta di giustizia - e, per l'effetto, ordinare alla medesima società, in persona del liquidatore, di provvedere alla immediata trascrizione della ridetta partecipazione nel Registro delle Imprese, con conseguente - proporzionale - compressione di quelle ivi formalmente detenute dai sig.ri Controparte_1 Controparte_3 e Controparte_2

In ogni caso

condannare parti convenute all'integrale rifusione delle spese, compensi del presente giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria

Si insiste per l'ammissione di prova per interpellato di tutti i convenuti, ivi compreso il legale rappresentante della Organizzazione_1 e per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005 i sig.ri Parte_1 ed Controparte_4 hanno tenuto incontri presso la sede dell' Organizzazione_2 sita a Settala (MI), CP_6 [...], anche alla presenza del sig. Testimone_1 per concordare l'avvio di un'attività legata alla produzione ed alla commercializzazione di birra artigianale da esercitarsi a Settala (MI), CP_6 [...] ?
- 2) Vero che al termine degli incontri di cui al capitolo che precede i sig.ri Controparte_4 e Pt_1 [...] hanno concordato di costituire, nel mese di giugno, una società agricola denominata Organizzazione_3 con sede in Settala (MI), CP_6, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di birra artigianale?
- 3) Vero che, in occasione della circostanza di cui al capitolo che precede, i sig.ri Parte_1 ed Controparte_4 hanno pattuito l'amministrazione e gestione congiunta tra gli stessi dell'attività della società Organizzazione_3 con iscrizione formale della carica di amministratore al solo sig. Parte_1 ed esclusione del sig. Controparte_4
- 4) Vero che la società denominata Organizzazione_3 dalla sua costituzione nel mese di giugno 2005 sino alla data in cui la stessa ha cessato la propria attività nel mese di febbraio/marzo 2008 è stata amministrata e gestita congiuntamente dai sig.ri Parte_1 ed Controparte_4 in rappresentanza di Organizzazione_4
- 5) Vero che il sig. Controparte_4 ha gestito direttamente l'attività e la gestione della società denominata Organizzazione_3 dalla sua costituzione nel mese di giugno 2005 sino alla data in cui la stessa ha cessato la propria attività nel mese di febbraio/marzo 2008, intrattenendo rapporti con terzi, fornitori, clienti, con il commercialista e con la stampa?
- 6) Vero che, intervenuto il fallimento della società Organizzazione_3 nel mese di marzo 2008 i signori Parte_1 e Controparte_4 hanno concordato, nel mese di novembre/dicembre 2009, presso la sede dell' Organizzazione_2 in Settala (MI), CP_6 [...], alla presenza della dott.ssa Controparte_7 di costituire una società Denominata [...] Organizzazione_1 avente la medesima sede in Settala (MI), CP_6 il medesimo oggetto dell'attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale e mantenere i medesimi

macchinari, attrezzature, rapporti di dipendenti, fornitori e clienti della fallita società [...]

Organizzazione_3

7) Vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo che precede, i sig.ri Parte_1 ed Controparte_4 hanno concordato di suddividere in due parti uguali le quote della società Organizzazione_1 pattuendo che, fino a quando non sarebbe stato chiuso il fallimento della società Organizzazione_3 Org_3 e non sarebbe decorso il termine di 5 anni per poter intraprendere azioni di responsabilità verso l'amministratore Parte_1 le quote societarie del sig. Parte_1 sarebbero stati detenute, in via fiduciaria, dal fratello Controparte_4 o dai suoi figli Controparte_1 e Controparte_3

8) Vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo precedente i figli del sig. CP_4 [...] sig.ri Controparte_1 e Controparte_3 sono intervenuti e hanno dichiarato che erano disposti ad ottenere l'intestazione formale delle quote della società Organizzazione_1 per conto di Controparte_4 e Parte_1 alla condizione che erano fermi i patti di cui al capitolo precedente?

9) Vero che in occasione delle circostanze di cui ai capitoli 7 e 8 il sig. Parte_1 e il sig. Controparte_4 hanno pattuito l'amministrazione e la gestione congiunta tra gli stessi dell'attività della società Organizzazione_1 con iscrizione formale della carica di amministratore al solo sig. Controparte_4 ed esclusione formale del sig. Parte_1 in quanto amministratore della fallita Organizzazione_3 Org_3

10) Vero che l'esclusione della carica formale di amministratore e della qualifica formale di socio del sig. Parte_1 dalla società Organizzazione_1 è stata concordata tra i sig.ri Pt_1 [...] e Controparte_4 in quanto Parte_1 stanti le cariche formali assunte nella fallita Organizzazione_3 nonché le garanzie e le fidejussioni rilasciate a proprio nome in favore della medesima Organizzazione_3 evitava ogni intestazione di carattere patrimoniale?

11) Vero che in occasione delle circostanze di cui ai capitoli 7, 8, 9 che precedono i sig.ri Parte_1 [...] e CP_4 Pt_1 hanno concordato che il sig. Parte_1 una volta decorso il quinquennio per eventuali azioni conseguenti alla carica di amministratore di Organizzazione_3 [...] e chiuso il relativo fallimento, avrebbe ottenuto dal fratello Controparte_4 o dai nipoti Controparte_1 e Controparte_3 l'intestazione della propria partecipazione in [...] Organizzazione_1 pari al 50% del capitale sociale?

12) Vero che alla data dell'11.03.2010 la sig.ra Controparte_1 era persona diciannovenne, studentessa presso il Organizzazione_5 di Milano?

13) Vero che alla data del dell'11.03.2010 il sig. Controparte_3 era persona diciottenne, studente presso il Organizzazione_6 di Milano?

14) Vero che alla data del 20.07.2016 la sig.ra Controparte_2 era persona ventunenne, studentessa presso la facoltà di Scienze dei Beni Culturali dell' Organizzazione_7 di Milano?

15) Vero che, alla data dell'11.03.2010, i sig.ri CP_1 CP_3 e Controparte_2 erano fiscalmente a carico del padre, sig. Controparte_4 come da Org_8 che mi si rammostra? (si rammostra al teste Modello Unico sig. Controparte_4 anni di imposta 2012 e 2015, dimesso da parte attrice quale documento n. 9)

16) Vero che i sig.ri CP_1 CP_3 e Controparte_2 anche a seguito della loro formale investitura quali soci della società Organizzazione_1 avvenuta rispettivamente l'11.03.2010, l'11.03.2010 e il 20.07.2016, hanno seguito a disinteressarsi della gestione e dell'attività della stessa?

17) Vero che il sig. Pt_1 Pt_1 ha gestito direttamente l'attività della società denominata Organizzazione_1 dalla sua costituzione nel mese di marzo 2010 sino al mese di marzo 2015 dando istruzioni ai dipendenti, intrattenendo rapporti con terzi, fornitori e clienti in ogni settore gestionale dell'attività della società produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale?

18) Vero che nell'aprile 2015 il sig. Parte_1 ha domandato al fratello Controparte_4 ed ai nipoti Controparte_1 e Controparte_3 presso la sede di Org_1 Organizzazione_1 di adempiere agli accordi di cui ai capitoli 7, 8, 9 e 11 che precedono ed effettuare l'intestazione formale a Parte_1 della partecipazione in Organizzazione_1 pari al 50% del capitale sociale?

Si indicano a testi su tutti i capitoli sopraindicati i sig.ri: Testimone_2 di Settala (MI), dr.ssa Tes_3 [...] con Studio in Paullo (MI), dr.ssa Testimone_4 con Studio in Paullo (MI), avv. Giampaolo Marengi con Studio in Milano (MI), Testimone_5 di Settala (MI), dott.ssa Controparte_7 con Studio in Milano (MI), Testimone_1 di Milano (MI), Testimone_6 di Rho (MI), Testimone_7 di Milano (MI), Testimone_8 di Settala (MI), Testimone_9 di Settala (MI), Testimone_10 di Vimercate (MB).

Si chiede fin d'ora l'abilitazione alla prova contraria per tutti i capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte indicando a teste i suesposti nominativi.

Con ogni riserva di ulteriormente argomentare, domandare, dedurre, eccepire e produrre nei termini di legge, anche in via istruttoria ed in replica.

Per parte convenuta Controparte_1 , Controparte_2 , Controparte_3 :

In via preliminare: dichiararsi:

- l'inammissibilità delle domande svolte da Parte_1 per essere la causa rimessa alla cognizione di un collegio arbitrale; e/o
- il difetto di domanda in relazione alla dedotta simulazione e al dedotto accordo di dissimulazione; e/o
- la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 e/o passiva degli odierni convenuti;

Nel merito, per l'ipotesi in cui non fossero accolte le dedotte eccezioni preliminari:

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni meglio esposte in narrativa rigettarsi in quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande svolte da Parte_1 con l'atto di citazione per cui è causa;
- con condanna di Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; danni da liquidarsi in via equitativa.

In via istruttoria: in via subordinata e per la denegata e non creduta ipotesi in cui siano ammesse le prove orali dedotte *ex adverso*, si indicano a prova contraria i seguenti testimoni:

- Controparte_7 domiciliata in Milano;
- Testimone_11 domiciliata in Settala;
- Testimone_12 domiciliata in Settala;
- Testimone_13 domiciliato in Mantova.

In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, di spese anche forfettarie, con C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, oltre al rimborso degli oneri tributari per la registrazione del provvedimento.

Per parte convenuta Controparte_4

In via preliminare: dichiararsi:

- il difetto di domanda in relazione alla dedotta simulazione e al dedotto accordo di dissimulazione;

- la carenza di legittimazione attiva di *Parte_1* e/o passiva dell'odierno convenuto *CP_4* [...]

Nel merito, per l'ipotesi in cui non fossero accolte le dedotte eccezioni preliminari: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni meglio esposte in narrativa rigettarsi in quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande svolte da *Parte_1* con l'atto di citazione per cui è causa.

In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, di spese anche forfettarie, con C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, oltre al rimborso degli oneri tributari per la registrazione del provvedimento.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con citazione ritualmente notificata *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1*

Controparte_2 *Controparte_3* *Controparte_4* e la *Controparte_5*

[...] allegando che:

- sin dall'anno 1993, l'attore, unitamente al fratello *CP_4* costituiva e gestiva plurime società, aventi tutte sede a Settala, *CP_6*, dedite principalmente alla produzione, commercializzazione, lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli (si menzionano, tra le altre, le società [...]

Organizzazione_4, *Org_9* e “*Org_10*”);

- in data 17 giugno 2005, i fratelli *Pt_1* costituivano la società *Organizzazione_3* - avente anch'essa sede a Settala (MI), *CP_6* e con oggetto prevalente l'innovativa produzione e commercializzazione di birra agricola - amministrata concretamente da entrambi i fratelli, ma per la quale veniva iscritta in Camera di Commercio la sola carica di consigliere di *Parte_1* al fine di consentire, essendo lo stesso qualificato come imprenditore agricolo professionale (IAP), l'iscrizione della medesima società nell'elenco delle società agricole (con i relativi benefici fiscali) e nel contempo evitare che *CP_4* in virtù delle cariche onorarie e politiche dallo stesso assunte, potesse subire le conseguenze negative di eventuali insolvenze;

- stanti le rilevanti perdite maturate (e le conseguenti segnalazioni nel circuito commerciale e di credito), i fratelli *Pt_1* decidevano di porre la società *Organizzazione_3* dapprima in liquidazione e poi in fallimento (Tribunale di Milano sentenza n. 161/2008), e per non disperdere l'enorme patrimonio rappresentato dai rapporti commerciali, oltre agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature specifiche ma soprattutto al *know how* acquisito nel settore della produzione e commercializzazione della birra, concordavano di spostare tutte le relazioni commerciali, oltre ai clienti, ai fornitori ed alle attrezzature della fallita in una società di nuova costituzione, denominata

Organizzazione_1 ;

- nel frattempo *Parte_1* avendo assunto la carica di amministratore e legale rappresentante di *Organizzazione_3* (a differenza del fratello che non aveva nomine iscritte in Camera di Commercio) ed avendo rilasciato in via esclusiva, in quanto tale, garanzie e fidejussioni a proprio nome in favore della fallita, rimaneva costretto, oltre ad effettuare ingenti esborsi del proprio patrimonio personale, ad evitare e dismettere qualsivoglia intestazione di carattere patrimoniale;
- quindi i fratelli *Pt_1* nella comune volontà di seguire nell'attività di produzione e commercializzazione della birra nonché nelle iniziative imprenditoriali, compresi i rapporti commerciali, fornitori, marchio e *know how* di *Organizzazione_3*, costituivano congiuntamente, in data 11 marzo 2010, la società *Organizzazione_1* ;
- questa, nel dicembre 2011, rilevava il ramo d'azienda - costituito dai macchinari, dagli impianti e dalle attrezzature per produrre la birra, oltreché le rimanenze di materie prime, i prodotti finiti e l'avviamento commerciale - della fallita *Organizzazione_3* ;
- le quote societarie della neo costituita *Organizzazione_1*, concretamente di proprietà al 50% ciascuno dei fratelli *Pt_1* e *CP_4* oltre ad *CP_4* medesimo (33,33%), venivano apparentemente intestate a due figli dello stesso, ovvero *Controparte_1* (33,33%) e *CP_3* [...] (33,33%), i quali, diciannovenne la prima (studente presso il *Organizzazione_5* di Milano) e diciottenne il secondo (studente presso il *Organizzazione_6* di Milano), entrambi - come l'altra figlia *Controparte_2* - fiscalmente a carico del genitore, provvedevano a sottoscrivere l'atto costitutivo nella completa indifferenza e disinteresse, stante l'intesa che in ogni caso la società sarebbe stata amministrata di fatto da *Parte_1* e le quote societarie sarebbero state "ritrasferite" allo zio decorsi i termini per eventuali azioni pregiudizievoli conseguenti al fallimento di *Organizzazione_3* ;
- decorso il quinquennio per eventuali azioni conseguenti alla carica di amministratore di quest'ultima e chiuso il relativo fallimento nel marzo 2015, l'attore manifestava al fratello la volontà di riottenere - come da accordi - l'intestazione formale della partecipazione societaria del 50% di *Organizzazione_1* [...] , nella quale e per la quale durante il predetto periodo egli aveva svolto, in via quasi esclusiva, una costante, faticosa e quotidiana attività lavorativa ma anche gestionale e amministrativa, ampliando i rapporti commerciali, perfezionando il *know how* e soprattutto generando importanti redditività e con esse elevando in maniera ragguardevole il valore delle partecipazioni societarie;
- solo in quel momento l'attore aveva modo di scoprire che il fratello *CP_4* coadiuvato dalla di lui

moglie *Persona_1* e dalla cognata *Parte_2* aveva posto in essere, nello spazio temporale di pochi mesi, una serie di atti ed artifici, anche contabili e gestionali, finalizzati a depauperare e svuotare il patrimonio, l'attività e con essi il valore delle predette partecipazioni societarie - tra cui ovviamente quella in *Organizzazione_1* - di cui *Pt_1* avrebbe dovuto ottenere la "reintestazione", deviando e spostando verso società, appositamente neo costituite (di cui lo stesso *CP_4* e/o i di lui familiari deteneva la titolarità, gli affari e le relative redditualità), tutti i contatti, i rapporti attivi, e soprattutto i contratti;

- l'attore promuoveva quindi giudizio avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 9148/2016) al fine di ottenere, quanto meno, il riconoscimento dei corrispettivi dovuti per l'ingente attività lavorativa, gestionale e amministrativa assolta durante il suddetto quinquennio;

- il Tribunale di Milano, espletata l'opportuna attività istruttoria, aveva modo di accertare l'effettiva consistenza, in termini qualitativi e quantitativi, delle significative prestazioni lavorative poste in essere dal sig. *Parte_1* a favore e nell'interesse di *Organizzazione_1*, tanto da liquidare a suo favore l'ingente importo di euro 445.811,15, oltre interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo effettivo;

- *Controparte_4* onde evitare l'esecuzione e l'adempimento della statuizione del Giudice del Lavoro, oltre che l'adempimento delle obbligazioni verso il fratello, dapprima, in data 20 luglio 2016, provvedeva a cedere apparentemente - alla simbolica cifra di euro 1.000,00 - la propria partecipazione in *Organizzazione_1* alla figlia *Controparte_2* (studente presso la facoltà di Scienze dei Beni Culturali dell'*Organizzazione_7* di Milano, indifferente e disinteressata, appena ventunenne e costretta anch'essa come i fratelli a fare la "testa di legno" per il padre), e poi, dopo aver dismesso la carica di amministratore unico della medesima società in data 26 settembre 2017, a porre la società in liquidazione e a depositare domanda di concordato in bianco, paralizzando in tal modo ogni possibile iniziativa esecutiva di recupero;

- nel contempo la società convenuta appellava la statuizione del Giudice del Lavoro (R.G. n. 1201/2017) riconoscendo la sussistenza in termini quantitativi e qualitativi delle prestazioni lavorative poste in essere da *Parte_1* nella società appellante ma contestando la sussistenza della subordinazione sul presupposto che l'odierno attore non avrebbe potuto essere un lavoratore dipendente della società *Organizzazione_1* essendo in realtà socio della medesima società, le cui quote erano state appunto detenute in via fiduciaria dai convenuti;

- la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 986/2018, accoglieva il gravame e riformava la decisione appellata, riconoscendo in capo all'attore la qualifica di socio occulto della [...]

Organizzazione_1

Con il presente giudizio l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:

“In via principale

per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 è socio della società “ Organizzazione_11 ” essendo egli titolare della partecipazione del 50% del capitale sociale - ovvero della misura ritenuta di giustizia - e, per l'effetto, ordinare alla medesima società, in persona del liquidatore, di provvedere alla immediata trascrizione della ridetta partecipazione nel Registro delle Imprese, con conseguente - proporzionale - compressione di quelle ivi formalmente detenute dai sig.ri Controparte_1 Controparte_3 e Controparte_2

In ogni caso

condannare parti convenute all'integrale rifusione delle spese, compensi del presente giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”

1).1 Si sono costituiti i convenuti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 i quali contestavano la ricostruzione in fatto e diritto ed eccepivano:

- l'incompetenza del Tribunale di Milano in forza di clausola arbitrale contenuta nell'art. 37 della società convenuta;
- la carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, l'infondatezza delle domande attoree.

1).2 Si è altresì costituito Controparte_4 eccependo:

- la carenza di legittimazione attiva;
- la carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, la infondatezza delle pretese attoree.

1).3 La società convenuta non si costituiva in giudizio venendone dichiarata la contumacia all'udienza del 13 luglio 2021.

1).4 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 7 giugno 2023 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) La presente controversia viene decisa in applicazione del criterio della ragione più liquida, in

ossequio all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. Sez. U, **Sentenza** n. 9936 del 08/05/2014 e successiva giurisprudenza conforme).

Invero, in tema di patto fiduciario, la Corte di Cassazione ha più volte spiegato come *“L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità può realizzarsi o con l'interposizione fittizia, rientrando nello schema del negozio simulato, o con l'interposizione reale, strumentale o non rispetto ad un negozio fiduciario. L'interposizione reale di persona dà luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacché, mentre nella seconda si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia, nella prima il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto.”* (cfr. per tutte, Cass. sez. II, 20/07/2020 n.15385).

Nel caso di specie, è la medesima parte attrice a qualificare l'operazione di intestazione delle quote in capo ai convenuti come “fiduciaria”.

Ciò comporta, contrariamente a quanto sostenuto dal medesimo attore, che le quote non appartengano ad Parte_1 bensì effettivamente prima ad CP_4 CP_3 e Controparte_1 e oggi, dopo la cessione da CP_4 a Controparte_2 a quest'ultima per la quota ricevuta.

Invero, il trasferimento delle quote per atto fiduciario comporta un reale passaggio di proprietà delle quote, con l'aggiunta di un impegno al ritrasferimento delle medesime.

Con la conseguenza che la domanda di accertamento mero proposta dall'attore è infondata, in quanto l'unico modo per riottenere le quote, sussistendone tutti i presupposti, è agire ai sensi dell'art. 2932 c.c., quindi con una azione costitutiva finalizzata ad ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di ritrasferimento non concluso (cfr sui presupposti dell'azione ex art. 2932 c.c. in ambito fiduciario, si veda per tutte Cass SSUU, **Sentenza** n. 6459 del 06/03/2020).

L'attore non può pertanto dichiararsi attualmente proprietario delle quote, finché non otterrà una pronuncia di trasferimento formale delle stesse in suo favore.

3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano:

- in complessivi € 6.400,00 per compensi (causa di valore indeterminabile – complessità bassa: € 1.700,00 per la fase di studio; € 1.200,00 per la fase introduttiva; € 1.500,00 per la fase istruttoria; €

2.000,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge in favore di *Controparte_1* , *Controparte_2* , *Controparte_3* ;

- in complessivi € 6.200,00 per compensi (causa di valore indeterminabile – complessità bassa: € 1.700,00 per la fase di studio; € 1.200,00 per la fase introduttiva; € 1.300,00 per la fase istruttoria; € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge in favore di *Controparte_4*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. respinge le domande attoree;

2. condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano:

- in complessivi € 6.400,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge in favore di *Controparte_1* , *Controparte_2* , *Controparte_3* ;

- in complessivi € 6.200,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge in favore di *Controparte_4*

Così deciso in Milano, 22 giugno 2023

Il giudice relatore ed estensore

Nicola Fascilla

Il Presidente

Angelo Mambriani